

1500857-32.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... dos policiais, que após receberem notícia anônima de tráfico de entorpecentes (fl. 36), visualizaram o acusado realizando troca típica do tráfico de drogas, apreendendo, em sua posse direta, a quantia de R\$ 45,00 (fl. 94), além de expressiva quantidade e variedade de drogas em um terreno baldio onde ele estivera (15 porções de cocaína em pó, contendo 7,24g; e 08 porções de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1500857-32.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500857-32.2021.8.26.0617 2021/000456

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO LEANDRO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

SILVIO LEANDRO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 17.06.2021, por volta das 15h00, na Rua Pedro Rodolfo, Residencial São Francisco, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização, para fins de tráfico, 15 porções de cocaína em pó, contendo 7,24g; e 08 porções de Cannabis Sativa L, contendo 13,26g, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fls. 174/175.

Recebida a denúncia em 20.08.2021 (fls. 176/178), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 194). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital - fls. 218 e 225).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia, observando-se os maus antecedentes e a reincidência específica do réu (fls. 229/233).

A defesa, a seu turno, buscou, preliminarmente, a ilicitude da prova colhida, e, no mérito, pleiteou a absolvição do acusado. Em caso de condenação por tráfico, postulou o direito de recorrer em liberdade (fls. 238/249).

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

No que se refere às preliminares de invasão de domicílio, pescaria probatória e usurpação da função pública, elas não se sustentam nos autos, devendo ser afastadas.

De fato, à luz da prova oral, como se verá, verifica-se a droga foi apreendida em um terreno baldio, não havendo ingresso na residência do acusado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Hígido o feito, passo a analisar o mérito.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Declarou que nada sabia sobre as drogas ali localizadas, anotando que estava em um desmanche. Já foi preso por tráfico de drogas e porte de arma (fl. 07).

Em juízo, negou a acusação. Alegou que, no dia dos fatos, por ter quebrado o carro de um amigo, foi a um desmanche à procura da peça para reparo e, como não a localizou, deixou o veículo em uma oficina mecânica. Da oficina dirigiu-se a outro desmanche e, após a compra da peça, foi para sua residência, sendo abordado em sua garagem por um senhor, o qual se identificou como policial. Como se recusou a sair de casa, o policial adentrou e o "puxou" para fora, logo surgindo outro policial em um carro "Spin". Posteriormente, apareceu outro veículo com mais dois policiais, além de sua prima, questionando o fato. Os agentes informaram que o levariam para a delegacia, mas pararam em um terreno baldio, onde realizaram a busca por entorpecentes. Eram quatro policiais envolvidos, sendo um deles mais velho. Não tinha droga consigo além da "bagana" do seu "baseado". Tinha em sua posse R\$ 50,00. Não trabalha atualmente em razão de sua condição de saúde. O dinheiro que estava consigo era emprestado de sua irmã. Mora com seu tio e familiares. Conhecia os policiais de abordagens anteriores. Atualmente não está envolvido com atividades ilícitas (arquivo digital - fl. 225).

O policial civil VINICIUS GIL CAMPOS, ouvido em juízo, asseverou que, no dia dos fatos, acompanhado de seu colega SOICHI, deslocou-se para o bairro São Francisco a fim de averiguar notícia de tráfico de drogas naquela localidade. Realizaram campanha em área estratégica, visualizando o acusado acessar um terreno baldio e, em seguida, realizar troca típica de traficância com terceiro indivíduo. Foi possível verificar o ponto onde o réu buscou o entorpecente. Realizada a abordagem, foi apreendido R\$ 45,00 na posse do réu, bem como localizada no terreno baldio uma sacola contendo 08 porções de "maconha" e 15 porções de cocaína. O réu negou estar traficando. Não se recorda de ter apreendido "seda" na posse do acusado. Não o conhecia de outras diligências. As drogas foram localizadas no terreno. Não foi possível abordar o indivíduo que estava adquirindo a droga, visto que estavam apenas em uma equipe de dois policiais e o alvo era o acusado, que estava traficando. Confrontado, pela defesa, com o depoimento que prestou na delegacia (quando afirmou que a droga fora apreendida em busca pessoal), afirmou que naquela oportunidade houve erro material na transcrição do relato, confirmando que droga fora apreendida no terreno (arquivo digital - fl. 218).

No mesmo sentido o relato de seu colega de farda SOICHI KATSUMOTO, que afirmou que, feita a diligência para verificar uma notícia anônima de tráfico de entorpecentes no bairro São Francisco, visualizou o acusado acessar um terreno baldio e realizar uma troca típica de traficância. Durante a abordagem, foi encontrado R\$ 45,00 em sua posse, além de uma sacola plástica no terreno contendo 08 porções de "maconha" e 15 porções de cocaína. O réu negou a prática de comércio de ilícitos. Não o conhecia. O réu estava traficando sozinho, e não foi possível abordar o indivíduo que estava adquirindo a droga, visto que estavam apenas em uma equipe de dois policiais. Não se recorda de ter apreendido "seda" na posse do réu (arquivo digital - fl. 225).

A testemunha PIERRE TOMAZ INÁCIO DE CARVALHO informou que estava trabalhando na obra em uma casa próxima ao local e visualizou o réu chegar de carro em sua residência. Depois de aproximadamente 15 minutos, um policial adentrou na casa do réu com a arma em punho. Viu o agente revistando o acusado e retirando uma caixa de "seda". Não se recorda de haver um terreno baldio ao redor do local dos fatos. Após a abordagem, os policiais colocaram o réu na viatura e foram embora. Não sabe se o acusado realiza tráfico de drogas no local, conhecendo-o apenas de vista. Não se recorda das características dos policiais, apenas que eram dois, ambos brancos e de cabelos pretos, e que um deles era "gordinho", e outro "cabeludo", com barba grande, por volta de 1,70 m de altura. Se recorda do carro ser uma "Spin" cor bege ou cinza. Recorda-se de um dos policiais descer da viatura e o outro permanecer no "volante". Não sabe o número da residência do réu. Não se recorda em qual mês os fatos aconteceram, nem o dia da semana, apenas que foi no meio do ano passado, por volta das 15h00. Afirmou se tratar de uma viatura descaracterizada, com agentes sem farda, percebendo que eram policiais pela forma como chegaram ao local (arquivo digital - fl. 225).

O laudo de fls. 98/99 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína que, como se sabe, são drogas.

Além da negativa do réu não convencer, sua versão de que desconhece as drogas apreendidas, foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitiva.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse deles em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Anoto, por oportuno, que o policial VINICIUS esclareceu que a contradição quanto à localização das drogas entre os seus depoimentos da fase policial e em juízo constituiu apenas em um erro material ocorrido no relato extrajudicial.

Ressalte-se que em juízo, na presença do juiz e das partes, os policiais prestaram depoimentos uníssonos, narrando que avistaram o réu em franca traficância, apreendendo o entorpecente no local de armazenagem e dinheiro em sua posse.

Nenhuma nulidade há na prova oral colhida em juízo. O policial VINICIUS, como se observa assistindo à gravação de seu relato judicial, narrou como se deram os fatos sem consultar qualquer apontamento (embora lhe fosse possível), apenas pretendendo fazê-lo quando confrontado pela defesa com seu relato extrajudicial.

Patente, portanto, diante desse quadro, que a testemunha PIERRE faltou com a verdade em juízo, prestando declarações que pretenderam apenas confirmar a versão exculpatória do réu, e divorciada do conjunto probatório, frisando-se o que o relato dos policiais fora confirmado pela apreensão da droga e do dinheiro.

Sumulando, a palavra dos policiais, que após receberem notícia anônima de tráfico de entorpecentes (fl. 36), visualizaram o acusado realizando troca típica do tráfico de drogas, apreendendo, em sua posse direta, a quantia de R\$ 45,00 (fl. 94), além de expressiva quantidade e variedade de drogas em um terreno baldio onde ele estivera (15 porções de cocaína em pó, contendo 7,24g; e 08 porções de Cannabis Sativa L, contendo 13,26g), elementos esses aliados às provas oral e pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, tinha em depósito, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Resta aplicar as reprimendas.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0053010-57.2012, deste juízo, com trânsito em julgado para a Defesa em 23.10.2013 e para o Ministério Público em 13.11.2013 (fl. 44), é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0049828-63.2012, da 1ª Vara Criminal local, com o trânsito em julgado para o Ministério Público em 13.12.2013 e para Defesa em 21.01.2014 (fls. 43/44) posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”.

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Anoto, por oportuno, não ter decorrido o lapso depurador da condenação referente ao processo n. 0049828-63.2012, pois em cumprimento de pena (fl. 55), e ao processo n. 0053010-57.2012, cuja execução ainda não se iniciou (fl. 55).

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram comuns (15 porções de cocaína em pó, contendo 7,24g; e 08 porções de Cannabis Sativa L, contendo 13,26g), além de dinheiro (R\$ 45,00).

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Sendo o réu reincidente, majoro as penas para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada."

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Não há atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento.

Anoto que devido à reincidência específica do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma esta que atende a todos os princípios jurídico-penais, sendo plenamente válida, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado (art. 33, parágrafo 2º, 'a' e parágrafo 3º do Código Penal).

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade de pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, SILVIO LEANDRO SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa dias, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, e não havendo novas circunstâncias a determinar sua prisão, não sendo suficiente a sentença condenatória recorrível, poderá apelar em liberdade.

Tendo a testemunha de defesa PIERRE TOMAZ INÁCIO DE CARVALHO faltado com a verdade em juízo e praticado, em tese, o delito de falso testemunho, extraia-se cópia das principais peças dos autos, remetendo-se, mediante ofício, à Secretaria das Promotorias de Justiça Criminais da Comarca para as providências cabíveis.

Custas ex lege.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 13 de abril de 2022.

Brenno Gimenes Cesca  
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA